

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 채무관계자의 공공정보 관리기준 마련 필요
2. 소관부점 : 가계지원총괄처, 정보시스템실(정보보안부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」(이하 ‘공사법’) 제36조¹⁾에 따라 인수한 채권의 채무관계자에 대해 행정기관 등이 보유하고 있는 공공정보를 수집하는 방법으로 재산조사를 하고 있으며

채무관계자의 재산이 발견된 경우에는 등기 및 지적자료를 통해 권리관계와 회수실익을 분석하여 강제집행 등 법적조치를 취하거나 채무조정시 채무조정부담액을 산정하는데 활용하고 있다.

이와 관련하여 20XX. X. X. 공사는 「업무분장세칙」을 개정하여 정보시스템실(정보보안부)에서 공공정보 수집 및 관리를 총괄하도록 하고, 가계지원총괄처는 행정기관 등에 대한 업무 협의를 담당하고 있으며, 가계지원총괄처 등 채권관리부점에서는 정보보안부가 수집하여 채권관리시스템에 등록한 공공정보를 활용하여 채무관계자에 대해 법적조치 및 채무조정 업무를 수행하고 있다.

1) 공사는 국가, 지방자치단체 등에 업무수행에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있음

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

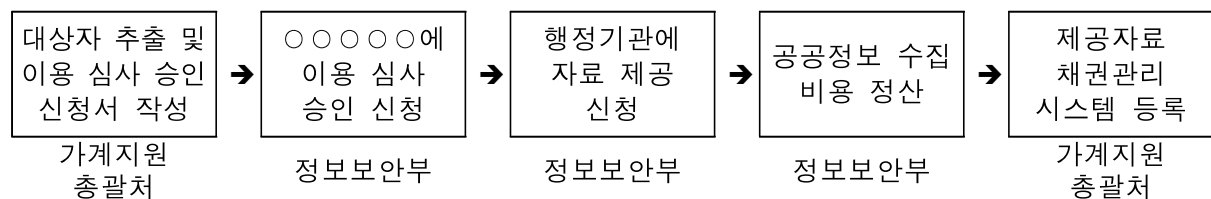
「업무방법서」 제21조 및 제22조에 따르면 무담보채권 등에 대하여 채무관계자의 재산을 확인하는 등 채권추심에 필요한 조치를 취하고, 관계법령이 허용하는 범위에서 행정기관 등이 보유하는 자료를 적극 활용하여야 한다고 되어 있고

「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제19조에 따르면 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우에는 개인정보를 수집할 수 있고, 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다고 되어 있으며

같은 세칙 제9조 제2항에 따르면 채권관리부점장은 개인정보파일²⁾을 수집 및 보유할 경우에는 개인정보 수집의 목적을 명확히 제시하고 목적에 필요한 최소한의 범위에서 적법하게 수집하고 이를 위한 확인 절차를 수립하여야 하며, 수집된 개인정보를 안전하게 보관하고 적법하게 폐기하여야 한다고 되어 있다.

이에 따라 정보보안부는 매년 공공정보 수집계획을 수립하여 [그림 1]과 같이 가계지원총괄처에서 추출한 공공정보 수집대상 채무관계자에 대한 명세를 제출받아 ○○○○○의 승인 등을 거쳐 행정기관 등에 공공정보 제공을 신청하고 있으며

[그림 1] 공공정보 수집 절차도



2) 개인정보파일이란 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물을 말함(세칙 제3조)

[표 8]과 같이 2017년부터 2019년까지 총 X,XXX,XXX건의 공공정보를 채권관리시스템에 등록하였다.

[표 8] 연도별 채권관리시스템에 등록한 공공정보 현황

(단위 : 명)

행정기관	공공정보	공공정보 수집 건수			
		합계	2017	2018	2019

“기재생략”

한편 공사는 채무관계자의 재산 등 정보수집 및 관리와 관련하여 [표 9]와 같이 3건의 내규를 보유하고 있으므로, 「내규관리규정」 제2조에 따라 각 내규에서 정한 내용이 현실에 부합하지 아니한 경우에는 현실에 맞게 개정하여 운용하는 것이 타당하며

[표 9] 공공정보 취급업무 관련 내규

내규명	소관부점	제정일	제정 목적
재산확인업무 취급요강	가계지원 총괄처	19XX. X.XX.	재산확인 업무의 원활을 기하고, 전산관리 함으로써 업무의 능률과 효율성을 제고
발견재산업무 이 관에 관한요강		19XX. X.XX.	관할외지역에서의 발견재산에 대한 강제 집행시 업무수행의 신속성과 업무집행의 효율성을 제고
재산확인정보 자료수집및관리요강	정보 보안부	19XX X. X.	금융기관 연체대출금 회수를 위한 채무 관계자의 재산확인업무 및 관리업무를 수행하는 직원들의 준수사항과 운영에 관한 사항을 정함

공사가 행정기관 등에 요청하여 제공받은 채무관계자에 대한 공공 정보는 법적조치 또는 채무조정 지원 등 가계재기 지원 업무를 효율적으로 하기 위해 수집한 자료이므로 제공받은 공공정보에 대한 수집·이용 등 관리기준을 마련하여 공공정보를 체계적으로 관리하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 채무관계자 공공정보 관리기준 미비

그런데 [표 9]의 공공정보 취급업무 관련 내규를 점검한 결과

「재산확인업무취급요강」 제2조에 따르면 공사가 수집하는 공공 정보는 “채권관리점포”, “재산확인 실시점포”, “재산확인 관리점포”로 각 점포별로 취급업무를 구분³⁾하고 있으나

실제로는 채권관리 및 재산확인 실시 업무는 채권관리부점에서 일괄하여 수행하고 있고, 재산확인 관리 업무는 정보보안부에서 수행하고 있어 내규에서 정한 바와 다르게 운용되고 있는 등

3) 점포별 취급업무

구분	취급업무
채권 관리점포	본사는 중소기업인지원부 채권정리1, 2, 3팀, 송무1, 2팀 지역본부는 지역본부(채권회수업무)
재산확인 관리점포	본사는 중소기업인지원부 신용조사팀, 신용관리팀 지역본부는 지역본부(재산확인업무)
재산확인 실시점포	점포별 업무관할지역 내에 재산확인대상 채무관계자의 최종 주소 또는 당사보유 채무관계자 소유의 재산소재지 관할 점포

[표 9]의 3개 요강은 모두 현행 공사법이 제정된 1997. 11. 23. 이전 공사(성업공사)에서 수행하던 금융기관 연체대출금 회수 등 수탁채권 업무와 관련한 재산확인 절차를 정하고 있어, 현재의 공사 업무에는 적용할 수 없는 상황이므로 제정·개정 여부에 대한 검토가 필요하다.

ii) 채무관계자 공공정보 수집·등록 부적정

또한 2020년 2월말 현재 ○○○○○로터 제공받아 채권관리시스템에 등록한 공공정보에 대한 자료등록 적정성을 점검한 결과

가계지원총괄처는 ○○○○○로부터 채무관계자가 소유한 자동차의 자동차등록원부 자료를 확보함에 따라 20XX. X. X. 「기타 재산 중 자동차의 시가 산정기준(안)」을 마련하여 [표 10]과 같이 차령이 경과한 자동차에 대해서는 회수가능액이 없는 것으로 보아 시가 산정을 제외하도록 하였는데도

[표 10] 시가산정 제외대상 자동차

- | |
|--|
| ① 차령 11년 이상인 승용자동차 |
| ② 차령 10년 이상인 승합자동차, 화물자동차 및 특수자동차(경형 및 소형) |
| ③ 차령 10년 이상인 승합자동차(중형 및 대형) |
| ④ 차령 12년 이상인 화물자동차 및 특수자동차(중형 및 대형) |

○○○○○에 채무관계자의 자동차에 대한 공공정보를 요청할 때 시가산정을 제외하는 자동차를 공공정보 요청대상에서 제외하거나 채권관리시스템 등록 시 제외하지 않고 있다.

그 결과 가계재기지원처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□□□ △△△△-×××)의 경우 채무자가 소유한 자동차로서 19XX년식 ○○○○○○○○(□□△△사××××), 19XX년식 ○○○○○○○(□□△△사××××), 19XX년식 ○

○○○○(□□△사××××) 등 감사일 기준으로 차령이 XX년에서 XX년이 경과한 자동차에 대한 공공정보를 수집하여 채권관리시스템에 등록하고 있는 등

[표 11]과 같이 2020년 2월말 현재 채권관리시스템에 등록된 공공정보 XXX,XXX건 중 차령이 12년 이상⁴⁾으로 시가산정을 제외하는 자동차가 전체 XX.X%인 XXX,XXX건에 이르고 있다.

[표 11] 연도별 채권관리시스템에 등록한 공공정보 중 자동차 현황

(단위 : 건, %)

부점명	공공정보 (A)	자동차	시가산정 제외 자동차(B)	시가산정 제외 자동차 비율(B/A)
-----	-------------	-----	-------------------	---------------------------

“기재생략”

[소관부점 의견] 가계지원총괄처 및 정보보안부는 현실에 맞지 않는 내규를 실제에 맞게 개선하겠다고 하였으며, 가계지원총괄처는 정보보안부와 협의하여 공공정보 수집·처리 등에 대한 기준을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 가계지원총괄처장 및 정보시스템실장(정보보안부장)은 공공정보 수집·등록 등 관리업무를 효율적·체계적으로 수행할 수 있도록 「재산확인업무취급요강」, 「발견재산업무이관예관한요강」 및 「재산

4) 승용·승합·화물·특수자동차 등 차종별 분류가 곤란하여 12년 이상으로 일괄 적용하였음

확인정보자료수집및관리요강」을 전면 재검토하여 현실에 맞게 개정하거나 새로운 내규를 제정하시기 바랍니다. (개선)

* 「재산확인업무취급요강」, 「발견재산업무이관예관한요강」 소관부점 : 가계지원총괄처, 「재산확인정보자료수집및관리요강」 소관부점 : 정보시스템실장

② 가계지원총괄처장은 [별지 4]와 같이 차령이 12년 이상 경과한 자동차에 대한 공공정보 XXX,XXX건을 채권관리시스템에서 삭제하시기 바랍니다. (시정)